

UMOWA O PRZYJMOWANIE ZAPŁATY PRZY UŻYCIU INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH

Niniejsza Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Instrumentów Płatniczych, zwana dalej „**Umową**”, została zawarta w dniu pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 1.250.000.000 zł, zwaną dalej „**Bankiem**”, w imieniu i na rzecz której działają przy podpisaniu niniejszej Umowy w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Marek Paradowski – Pełnomocnik
2. Joanna Seklecka – Pełnomocnik

Przedstawiciele **Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowanej przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „**eService**”;

a

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowaną przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

działającą przy podpisaniu niniejszej Umowy we własnym imieniu i na własną rzecz;

oraz

.....
reprezentowaną przez:

1.
2.

zwanym dalej „**Akceptantem**”.

Podmioty, o których mowa w punktach powyżej mogą być w dalszej części Umowy zwane łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”. Bank oraz eService mogą być w dalszej części Umowy zwani łącznie „**Usługodawcami**”.

Zważywszy, że:

- A. Bank posiada licencje MasterCard International Incorporated i MasterCard Europe sprl i Visa Europe na pozyskiwanie Punktów Akceptujących Instrumenty Płatnicze oraz obsługę Transakcji dokonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych ze znakami tych organizacji (łącznie, „**Licencje**”);
- B. Bank zawarł stosowną umowę z Diners Club Polska sp. z o.o. w zakresie pozyskiwania Punktów Akceptujących Instrumenty Płatnicze oraz obsługę Transakcji dokonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych ze znakiem Diners Club („**Umowa Agencyjna**”);
- C. Bank jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. nr 199 z 2011 r., poz. 1175, ze zm.) („**Ustawa o Usługach Płatniczych**”);
- D. W dniu 23 grudnia 2013 r., Bank zawarł z eService umowę o współpracy w zakresie wspólnego oferowania i sprzedaży produktów i usług, a także sponsorowania i usług rozliczeniowych („**Umowa o Współpracy Marketingowej**”);
- E. eService jest instytucją autoryzowaną przez MasterCard International Incorporated i MasterCard Europe sprl jako tzw. Member Service Provider oraz przez Visa Europe jako tzw. Visa Agent do czynności związanych z obsługą Transakcji, w tym ich autoryzacją, przetwarzaniem, raportowaniem oraz do dostarczania Usługi DCC, w tym zarządzania kursami wymiany walut;
- F. eService, zgodnie z Umową Agencyjną jest przedsiębiorstwem agencyjnym Diners Club działającym w zakresie pozyskiwania punktów akceptujących Instrumenty Płatnicze ze znakiem Diners Club oraz obsługi Transakcji dokonywanych przy ich użyciu;
- G. eService jest/może być stroną innych umów z wydawcami Instrumentów Płatniczych;
- H. eService zarządza siecią Terminali POS i systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania i dystrybucji danych o Transakcjach dokonywanych w Terminalach POS;
- I. Zamiarem Akceptanta jest umożliwienie swoim klientom dokonywania płatności za towary lub usługi przy użyciu Instrumentów Płatniczych;
- J. Zamiarem Usługodawców jest świadczenie na rzecz Akceptanta kompleksowej usługi finansowej umożliwiającej klientom Akceptanta przeprowadzanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Instrumentów Płatniczych w Terminalach POS;

Strony postanowiły, co następuje:

ARTYKUŁ I PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Usługodawców na rzecz Akceptanta usługi finansowej, obejmującej całokształt czynności, które są właściwe lub niezbędne do przeprowadzania i rozliczania Transakcji („**Usługa Finansowa**”).
- 1.2 Czynności w ramach Usługi Finansowej będą świadczone przez Usługodawców w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia zawartych umów, w szczególności z uwzględnieniem posiadania przez Bank Licencji oraz roli eService, jako podmiotu uprawnionego do umożliwiania dokonywania Transakcji, a w szczególności uprawnionego do przeprowadzania Autoryzacji Transakcji i Przetwarzania Transakcji zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych.
- 1.3 W ramach Usługi Finansowej, eService jest zobowiązany do dokonywania następujących czynności:
 - a) obsługa procesu Autoryzacji Transakcji;
 - b) Przetwarzanie Transakcji;

- c) zarządzanie kursami walut w ramach Usługi DCC;
 - d) identyfikacja Transakcji spełniających kryteria Transakcji podejrzanych;
 - e) blokowanie Transakcji zidentyfikowanych jako potencjalnie nieprawidłowe;
 - f) obsługa Chargeback'ów w systemie MOP;
 - g) udzielanie Bankowi instrukcji, kiedy ma potrącić kwoty, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 ze środków, które w przeciwnym razie zostałyby przełane na rzecz Akceptantów zgodnie z ust. 4.1;
 - h) udzielanie Bankowi instrukcji, kiedy ma wstrzymać płatności należne Akceptantowi; płatności o których mowa powyżej mogą być wstrzymane w następujących przypadkach: (i) powzięcie podejrzenia, że dana Transakcja może być niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy, Regulaminów MOP lub Regulaminu, (ii) powstanie zastrzeżeń co do ważności lub prawidłowości Transakcji, (iii) posiadanie przez Akceptanta niespłaconych zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy; (iv) złożenie Chargeback'ów lub podobnych reklamacji, powstałych w związku z realizacją Umowy (v) konieczność zabezpieczenia przez eService zobowiązań Akceptanta wynikających z niniejszej Umowy w postaci Rezerwy; lub (vi) wszczęcia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zakazania Bankowi i/lub eService dokonywania przelewu środków;
- 1.4 W ramach Usługi Finansowej, Bank jest zobowiązany do:
- a) przekazywania na wskazany przez Akceptanta rachunek bankowy kwot należnych Akceptantowi za wydane towary lub zrealizowane usługi, uiszczonych przez klientów Akceptanta przy użyciu Instrumentów Płatniczych;
 - b) zgodnie z instrukcją eService, potrącania kwot, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3, a także Chargeback'ów zgodnie z ust. 5.4, ze środków, które w przeciwnym razie zostałyby przełane na rzecz Akceptantów zgodnie z ust. 4.1;
 - c) zgodnie z instrukcją eService, wstrzymania płatności należnej Akceptantowi, w przypadkach wskazanych w ust. 1.3 h).
- 1.5 W ramach Usługi Finansowej, Usługodawcy niniejszym upoważniają Akceptanta do:
- a) akceptowania Instrumentów Płatniczych w Terminalach POS w Placówkach;
 - b) wydawania towarów lub realizowania usług na warunkach bezgotówkowych użytkownikom Instrumentów Płatniczych.
- 1.6 Akceptant niniejszym zobowiązuje się do:
- a) przyjmowania płatności bezgotówkowych za wydawane towary lub realizowane usługi w Placówkach, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Regulaminie oraz Regulaminach MOP;
 - b) opłacania wszelkich kwot należnych z tytułu niniejszej Umowy, w tym udzielania zabezpieczenia zobowiązań Akceptanta wynikających z Umowy, na życzenie lub żądanie Usługodawców;
 - c) zapewnienia, że obsługę użytkowników Instrumentów Płatniczych będą realizować wyłącznie osoby, które zapoznały się z Regulaminem i instrukcją obsługi Terminala POS oraz zostały przeszkolone w zakresie obsługi Instrumentów Płatniczych;
 - d) zaspokajania lub rozpatrywania bezpośrednio z posiadaczem Instrumentu Płatniczego wszelkich roszczeń lub skarg zgłaszanych w związku z Transakcją, niezależnie od tego czy roszczenie lub skarga są wnoszone przez posiadacza Instrumentu Płatniczego, Usługodawców lub inną osobę.

ARTYKUŁ II REGULAMIN I OCHRONA DANYCH

- 2.1 Szczegółowe warunki współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych, obsługi Transakcji oraz definicje pojęć używanych w Umowie (które nie zostały w niej zdefiniowane odmiennie) zawiera Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych. Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych jest również dostępny na stronie internetowej www.eservice.com.pl.
- 2.2 Akceptant oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
- 2.3 Strony ustalają, że eService ma prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w Regulaminie. eService będzie czynić starania, aby wprowadzając zmiany do Regulaminu uwzględniać interes Akceptanta oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników obrotu Instrumentami Płatniczymi.
- 2.4 Pełny tekst wprowadzanych zmian w Regulaminie zostanie wysłany przez eService email'em lub (do wyboru przez eService) pocztą na ostatni znany adres Akceptanta, wraz z podaniem daty wejścia w życie zmian.
- 2.5 Zmieniony Regulamin będzie przez Strony uważany za przyjęty i obowiązujący, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysłania Regulaminu, Akceptant nie doręczy eService pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
- 2.6 W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Akceptanta stosuje się postanowienia ust. 6.3 d).
- 2.7 W zakresie w jakim informacje ujawniane przez Akceptanta eService obejmują dane osobowe w rozumieniu Przepisów o Ochronie Danych Osobowych, Akceptant wyraża zgodę na to, by dane takie mogły być wykorzystywane, przetwarzane oraz ujawniane Bankowi, Podmiotom Powiązanym Banku, Podmiotom Powiązanym i agentom eService a także zewnętrznym usługodawcom, w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania niniejszej Umowy oraz umożliwienia eService wykonania jego zobowiązań z tytułu Umowy. Ponadto, Akceptant oświadcza, że w przypadku ujawnienia eService danych osobowych osób innych niż osoby umocowane do reprezentacji Akceptanta, Akceptant jest uprawniony do ujawnienia takich danych. Niezależnie od powyższego, Akceptant wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie i ujawnianie wyżej wspomnianych danych osobowych przez eService i jego Podmioty Powiązane w następujących celach: (i) w celu przestrzegania Regulaminów MOP lub Standardów PCI DSS, (ii) w celu stosowania się do orzeczeń sądów, (iii) w celu oferowania lub sprzedawania Akceptantowi ich usług, usług ich Podmiotów Powiązanych lub usług zewnętrznym usługodawców, niezależnie od tego, czy usługi takie są powiązane z usługami wykonywanymi na podstawie niniejszej Umowy, (iv) w celu zapobieżenia przestępstwu, dokonania weryfikacji tożsamości, odzyskania długu oraz wypełnienia prawnych zobowiązań Usługodawców. Akceptant wyraża zgodę, aby w którymkolwiek z celów wymienionych powyżej, dane osobowe mogły być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niezależnie od tego, czy dane są przetwarzane w Polsce lub w innym kraju, Usługodawcy są zobowiązani zapewnić odpowiedni poziom ochrony informacji Akceptanta, zgodnej ze stosownym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych.

ARTYKUŁ III OPŁATY

- 3.1 Na podstawie niniejszej Umowy, Akceptant zobowiązuje się do ponoszenia opłat, których wysokość i sposób obliczenia określa szczegółowo Załącznik nr 3 do Umowy.
- 3.2 Opłaty, o których mowa w Załączniku nr 3 obejmują łączne wynagrodzenie Usługodawców za świadczenie na rzecz Akceptanta usług określonych w niniejszej Umowie oraz zwrot wydatków ponoszonych przez Usługodawców w imieniu i na rzecz Akceptanta. Sposób podziału wynagrodzenia pomiędzy Usługodawcami uregulowany jest w Umowie o Współpracy Marketingowej.

ARTYKUŁ IV ROZLICZENIA

- 4.1 Z zastrzeżeniem ust. 4.6 i 4.7, Bank zobowiązuje się do przelewania należnych Akceptantowi kwot, w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony i określonych w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 do Umowy. Przekazanie należności Akceptantowi tytułem rozliczenia Transakcji dokonanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych nastąpi na podstawie zestawienia Transakcji przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Terminala POS przekazanego do eService. W przypadku obsługi przez Akceptanta Transakcji Cashback, kwoty należne Akceptantowi będą rozliczane jednym przelewem bankowym łącznie z kwotami należnymi za inne Transakcje.
- 4.2 Akceptant wyraża zgodę, aby kwota udostępniana Akceptantowi w wyniku rozliczenia Transakcji została pomniejszona o: (i) opłaty, o których mowa w Artykule III oraz inne należności z tytułu niniejszej Umowy, w szczególności Chargebacki oraz Transakcje Płatnicze Zwrotu (ii) wszelkie koszty (kary i odszkodowania) nałożone na Usługodawców przez MOP w konsekwencji przetwarzania przez Akceptanta Transakcji w ramach niniejszej Umowy, (iii) wszelkie koszty (kary i odszkodowania) nałożone na Usługodawców przez MOP w konsekwencji naruszenia przez Akceptanta Standardów PCI DSS lub Regulaminu MOP, oraz (iv) inne należności określone w Regulaminie lub załącznikach do Umowy.
- 4.3 Akceptant wyraża zgodę, aby kwota udostępniana Akceptantowi w wyniku rozliczenia Transakcji została pomniejszona o inne opłaty niż te, o których mowa w ust. 4.2 Umowy, tj. opłaty należne eService od Akceptanta na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy eService a Akceptantem.
- 4.4 W przypadku, kiedy naliczone opłaty, prowizje i inne kwoty należne Usługodawcom o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 przekraczają wartość należności tytułem rozliczenia Transakcji dokonywanych w Placówkach Akceptanta, Bank przy kolejnym rozliczeniu potrąci brakującą kwotę ze środków, które mają zostać przebrane na rzecz Akceptanta zgodnie z ust. 4.1 lub Usługodawca (Usługodawcy) mogą albo uwzględnić resztę takich opłat, prowizji i innych kwot należnych Usługodawcom w kolejnym rozliczeniu lub wezwać Akceptanta do zapłaty w określonym przez eService terminie, pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
- 4.5 Dokument finansowy i/lub faktura za opłaty, o których mowa w ust. 3.1 obejmująca dany miesiąc, będzie wystawiana przez Strony do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłaty są należne. Opłaty, prowizje i inne kwoty należne Usługodawcom, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 będą potrącane na bieżąco z kwot należnych Akceptantowi z tytułu rozliczenia Transakcji dokonanych u Akceptanta.
- 4.6 Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania Akceptantowi płatności, o której mowa w ust. 4.1 na polecenie eService, w przypadkach wskazanych w ust. 1.3 h). Wstrzymanie płatności nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji. Bank poinformuje Akceptanta o każdym takim przypadku.
- 4.7 Ponadto Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty należności, o której mowa w ust. 4.1 na rachunek bankowy Akceptanta w przypadku: (i) stwierdzenia, że Transakcje są niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, Regulaminów MOP, Regulaminu lub przepisów prawa, (ii) odrzucenia Transakcji przez wydawcę Instrumentu Płatniczego, (iii) posiadania przez Akceptanta niespłaconych zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy lub odrębnych umów zawartych pomiędzy eService a Akceptantem; (iv) obciążenia Akceptanta wartością Transakcji Płatniczej Zwrotu, Chargebacku, grzywny, opłaty lub kary MOP lub innej podobnej opłaty, (v) gdy Usługodawcy potrzebują środków na zabezpieczenie zobowiązań Akceptanta wynikających z Umowy, lub (iv) w przypadku wszczęcia przez sąd postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zakazania Bankowi i/lub eService dokonywania przelewu środków. Jeżeli wypłata należności nastąpiła przed jej wstrzymaniem z przyczyn określonych powyżej, Bank ma prawo żądać zwrotu od Akceptanta lub potrącać wypłaconą należność z płatności bieżących, na zasadach określonych w ust. 4.4.

ARTYKUŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 5.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Usługodawcy odpowiadają wobec Akceptanta w granicach rzeczywistej szkody poniesionej w związku z realizacją niniejszej Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Niezależnie od podstawy odpowiedzialności Usługodawców, łączna wysokość tej odpowiedzialności względem Akceptanta związana ze wszystkimi zdarzeniami, działaniami lub zaniechaniami, które miały miejsce w określonym miesiącu, nie może w żadnym wypadku przekroczyć łącznej kwoty opłat zapłaconych Usługodawcom przez Akceptanta na podstawie Umowy (z wyłączeniem opłat interchange, opłat lub innych odpłatności poniesionych przez Usługodawców obciążających Akceptanta lub kosztów nałożonych przez MOP lub osoby trzecie w związku z realizacją Transakcji przez Akceptanta) w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym te zdarzenia, działania lub zaniechania miały miejsce.
- 5.2 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jest ono wynikiem działania siły wyższej (zdarzenia nagłego, którego nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy i na które Strony nie miały wpływu, w szczególności takiego jak strajk, klęska żywiołowa, działanie władzy administracyjnej, zamieszki, wojna, etc.) W szczególności, żaden z Usługodawców nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym zwłaszcza wydawców Instrumentów Płatniczych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych lub transmisji danych, które to działania dla potrzeb niniejszej Umowy będą traktowane jako działanie siły wyższej.
- 5.3 Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez któregośkolwiek z Usługodawców powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez osobę dokonującą Transakcji zasad akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Regulaminie.
- 5.4 Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za Chargebacki niezależnie od podstaw takiego Chargebacku.
- 5.5 Akceptant zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawców lub ich Podmioty Powiązane, pokrycia wszelkich wypłaconych przez nich kwot oraz/lub zwolnienia ich z odpowiedzialności (w tym w zakresie kar nałożonych Regulaminami MOP) wynikających lub związanych z dowolną Transakcją, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu roszczeń i skarg wnoszonych przez posiadaczy Instrumentów Płatniczych lub inne osoby lub podmioty w odniesieniu do Transakcji, przekazanych przez Akceptanta na podstawie niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ VI OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

- 6.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, zgodnie z dyspozycją, zawartą poniżej:

- ☐ umowa na czas nieoznaczony
- ☐ umowa na czas oznaczony od do

- 6.2 Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 6.3 Usługodawcy zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
- stwierdzenia dokonania lub podejrzenia dokonania w Placówkach oszustw i nadużyć, a w szczególności przyjmowania przez Akceptanta płatności Instrumentami Płatniczymi skradzionymi, zgubionymi lub sfałszowanymi, w tym również jeżeli zostało to stwierdzone przez innych agentów rozliczeniowych,
 - wykreślenia Akceptanta z ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub złożenia przez Akceptanta wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego,
 - naruszenia przez Akceptanta warunków niniejszej Umowy,
 - braku zgody Akceptanta na zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 2.6,
 - podawania przez Akceptanta nieprawdziwych danych w związku z zawarciem bądź realizacją niniejszej Umowy, w szczególności wykorzystywania Terminala POS obsługiwane przez eService do prowadzenia działalności niezgodnej z informacjami przekazanymi do Banku, naruszającej przepisy prawa lub Regulaminu MOP,
 - niedokonywania przez Akceptanta żadnych Transakcji Płatniczych poprzez Terminale POS obsługiwane przez eService w ciągu kolejnych 3 (trzech) tygodni,
 - zgłoszenia żądania rozwiązania Umowy przez którąkolwiek z Międzynarodowych Organizacji Płatniczych z powodu działania Akceptanta na szkodę tych organizacji,
 - wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym którejkolwiek z umów wiążących Akceptanta z eService,
 - nieprzestrzegania przez Akceptanta zasad bezpieczeństwa PCI DSS, o których mowa w niniejszej Umowie, Regulaminów MOP lub Regulaminu,
 - zdaniem Banku i/lub eService, Akceptant uczestniczy w zbyt dużej liczbie podejrzanych Transakcji, procedur Chargeback'ów, u Akceptanta występuje Działalność Ryzykowna lub Akceptant powoduje inne ryzyka dla działalności Usługodawców.
- 6.4 Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymaga podania przyczyny rozwiązania.
- 6.5 Przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy następujących po wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy zachowują pomiędzy Stronami moc obowiązującą postanowienia Umowy dotyczące wzajemnych rozliczeń, przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z Transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy oraz obowiązku informowania o zmianach adresu korespondencyjnego oraz siedziby Akceptanta.

ARTYKUŁ VII ZAWIADOMIENIA

- 7.1 Z zastrzeżeniem ust. 7.2 poniżej, wszelkie zawiadomienia i korespondencja związane z niniejszą Umową muszą mieć formę pisemną i będą uważane za prawidłowo doręczone, jeżeli zostaną wysłane pocztą, kurierem, e-mailem lub dostarczone osobiście na następujące adresy:
- Dla Banku lub eService:
Ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, eService@eservice.com.pl
 - Dla Akceptanta:
Jak wskazano w Formularzu Aplikacyjnym.
- 7.2 Wypowiedzenie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie uważane za prawidłowo złożone i doręczone danej Stronie, jeżeli zostanie wysłane pocztą poleconą, kurierem lub dostarczone osobiście na adresy określone w ust. 7.1 powyżej.

ARTYKUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1 Akceptant zobowiązuje się do przyjmowania Transakcji wyłącznie związanych z rodzajem prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminami MOP oraz Regulaminem.
- 8.2 Akceptant nie może wykorzystywać Terminala POS do innych celów i działalności niż określają to warunki Umowy, w szczególności nie może przyjmować na Terminalu POS Transakcji wynikających z działalności realizowanej przez inny podmiot.
- 8.3 Akceptant przyjmuje do wiadomości, że eService lub Bank może, bez powiadamiania o tym Akceptanta, przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy na podmiot, jaki zasadnie uważa za zdolny do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy i jaki dysponuje odpowiednimi wymaganymi Licencjami i uprawnieniami, pod warunkiem wyrażenia zgody na wykonywanie owych obowiązków przez dany podmiot. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przysługujące Akceptantowi, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody obu Usługodawców wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; wszelkie inne przenoszenie lub cesja dokonane przez Akceptanta będzie nieważne.
- 8.4 Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej dotyczącej zasad i warunków Umowy w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.
- 8.5 Akceptant oświadcza, że żaden bank, żadne centrum rozliczeniowe, ani żadna Międzynarodowa Organizacja Płatnicza nie rozwiązały z nim w trybie natychmiastowym umowy dotyczącej akceptacji Instrumentów Płatniczych.
- 8.6 Akceptant zobowiązuje się do pisemnego informowania Usługodawców o wszystkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mogących mieć wpływ na usługi świadczone przez Usługodawców, a w szczególności o: zmianie numeru rachunku bankowego, adresu, nazwy, głównym profilu działalności, itp. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wywołuje skutek wobec Usługodawców w trybie ust. 8.12. W razie braku takiego powiadomienia, przestanie przez któregośkolwiek z Usługodawców korespondencji na poprzedni adres Akceptanta ma skutek doręczenia, a dokonanie wpłaty na poprzedni rachunek bankowy ma skutek zwolnienia Usługodawców z zobowiązania.
- 8.7 Akceptant jest zobowiązany do zachowania procedur bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, w tym zgodności z wymaganiami Standardów PCI DSS, a w szczególności do niedostępniania danych Instrumentu Płatniczego oraz informacji o użytkowniku Instrumentu Płatniczego osobom nieuprawnionym oraz do niedopuszczenia do nieprawidłowego użycia lub do skopiowania Instrumentu Płatniczego.
- 8.8 W przypadku niezachowania przez Akceptanta procedur bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami Standardów PCI DSS, o których mowa w Umowie oraz Regulaminie, Akceptant zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty (kary i odszkodowania) nałożone z tego tytułu na któregośkolwiek z Usługodawców przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze. W takim przypadku przepisy ust. 4.2 stosuje się odpowiednio. Aktualnie obowiązujące Akceptanta szczegółowe wymagania Standardu PCI DSS oraz zasady potwierdzania zgodności są dostępne pod adresem WWW.eservice.com.pl/nasza-oferta.

- 8.9 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy odnośnie zmian Regulaminu, eService jest upoważniony do zmiany oraz dodania nowych Załączników do niniejszej Umowy. Zmiany Załączników oraz nowe Załączniki zaczną obowiązywać Akceptanta z dniem wskazanym w zawiadomieniu eService informującym o zmianie. W przypadku braku zgody Akceptanta na zmianę, Akceptant ma prawo wypowiedzieć Umowę przed dniem wskazanym w zawiadomieniu jako dzień obowiązywania zmienionych Załączników z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do czasu rozwiązania Umowy obowiązywać będą dotychczasowe warunki określone w Umowie lub warunki określone w doręczonej Akceptantowi decyzji o zmianie, jeżeli weszła już ona w życie. W przypadku braku zgody Akceptanta na dodanie nowych Załączników, Akceptant ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw przed dniem wskazanym w zawiadomieniu jako dzień obowiązywania nowych Załączników.
- 8.10 Każdy z Usługodawców może zwrócić się do Akceptanta o dostarczenie kopii dokumentów finansowych, w szczególności sprawozdań finansowych wraz z notami za ostatni rok obrotowy, a w przypadku Akceptanta nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdań finansowych - kopii innych dokumentów finansowych.
- 8.11 Każdy z Usługodawców zastrzega sobie prawo do wprowadzenia żądania realizacji w Placówkach Akceptanta dodatkowej weryfikacji osoby dokonującej płatności przy użyciu Instrumentu Płatniczego, stosownie do technicznych i organizacyjnych możliwości Akceptanta.
- 8.12 Usługodawcy zobowiązują się do uwzględnienia wszelkich zmian z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otrzymania przez eService zawiadomienia określonego w ust. 8.6.
- 8.13 Strony postanawiają, iż w zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II oraz przepisów wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
- 8.14 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Banku.
- 8.15 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez Strony aneksu opatrzonego własnoręcznymi podpisami Stron albo podpisami Stron mechanicznie odtwarzanymi (w obu przypadkach pod rygorem nieważności), chyba że Umowa stanowi inaczej.
- 8.16 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest dotknięte nieważnością, Umowa pozostaje w mocy co do pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta.
- 8.17 W przypadku nawiązania przez Strony współpracy w zakresie określonym w niniejszej Umowie pierwszy raz, Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu i z dniem instalacji u Akceptanta pierwszego urządzenia umożliwiającego akceptację Instrumentów Płatniczych.
- 8.18 W przypadku gdy Akceptant bezpośrednio przed zawarciem niniejszej Umowy współpracował z Bankiem lub Bankiem i eService w zakresie określonym w niniejszej Umowie, Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie jej podpisania, i o ile od tej daty do końca miesiąca pozostało więcej niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu podpisania Umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wcześniejsze uregulowania Stron w przedmiocie przez nią obejmowanym.
- 8.19 Załączniki powołane w treści niniejszej Umowy stanowią integralną część Umowy.
- 8.20 Umowa niniejsza sporządzona została w 2 (dwóch) egzemplarzach, jednym dla Usługodawców i jednym dla Akceptanta.
- 8.21 Akceptant wyraża zgodę na prowadzenie w imieniu Banku przez eService czynności windykacyjnych odnośnie należności wynikających z niniejszej Umowy.
- 8.22 Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania Stron w przedmiocie przez nią objętym.

Oświadczam, że niniejszym podpisem akceptuję treść niniejszej **Umowy** oraz stanowiące jej integralną część z **Załączniki**.

Za Akceptanta

Za Usługodawców

Marek Paradowski
Pełnomocnik Banku
Prezes Zarządu eService

Joanna Seklecka
Pełnomocnik Banku
Wiceprezes Zarządu
eService

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta oraz jej tożsamość, oraz że postanowienia obu egzemplarzy Umowy zawarte w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy są tożsame.

--	--	--	--	--

Nr sprzedaży PH

Podpis PH

Załącznik nr 1.
Wykaz akceptowanych Instrumentów Płatniczych

1. Akceptant jest uprawniony do akceptowania Instrumentów Płatniczych zgodnie z wykazem podanym poniżej:

System płatniczy Visa *	System płatniczy MasterCard *	System płatniczy Diners Club *	System Mobilnych Płatności PKO BP
- Visa	- MasterCard	- Diners Club	- System Mobilnych Płatności IKO PKO BP
- Visa Electron	- Debit MasterCard	- Discover	
- VPay	- MasterCard Electronic		
	- Maestro		

Inne metody płatności zaakceptowane przez eService*

Załącznik nr 2.
Lista Placówek

Nr	Pełna nazwa Placówki:	Ulica i nr domu /Miejscowość /Kod:
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

* dotyczy również Instrumentów Płatniczych w postaci aplikacji w urządzeniu mobilnym.

Załącznik nr 3.
Poziom opłat i warunki płatności

Tytułem rozliczenia Transakcji Płatniczych dokonanych Instrumentami Płatniczymi, eService naliczy opłatę zgodnie z ust.1 poniżej od wartości każdej Transakcji Płatniczej dokonanej w punktach określonych w Załączniku nr 2, przy użyciu Instrumentów Płatniczych noszących znaki wymienione w Załączniku nr 1. W przypadku, gdy w Umowie jest mowa o Instrumentach Płatniczych Visa, MasterCard lub Maestro wydanych przez Bank, oznacza to, że te Instrumenty Płatnicze są rozliczane bezpośrednio przez eService.

A. Instrumenty Płatnicze	Prowizja	Stawka płaska w zł
1. Karty Płatnicze VISA wydane w Unii Europejskiej	_____	_____
1.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe		
1.2 Konsumenckie Debetowe		
1.3 Komercyjne (Biznesowe)		
2. Karty Płatnicze VISA wydane poza Unią Europejską	_____	_____
2.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe		
2.2 Konsumenckie Debetowe		
2.3 Komercyjne (Biznesowe)		
3. Karty Płatnicze VISA wydane w Polsce	_____	_____
3.1.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe do 20,00zł		
3.1.2 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe od 20,01zł		
3.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
3.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł		
3.3 Komercyjne (Biznesowe)		
4. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane w Unii Europejskiej	_____	_____
4.1 Konsumenckie Kredytowe		
4.2 Konsumenckie Debetowe		
4.3 Komercyjne (Biznesowe)		
4.4 Maestro		
5. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane poza Unią Europejską	_____	_____
5.1 Konsumenckie Kredytowe		
5.2 Konsumenckie Debetowe		
5.3 Komercyjne (Biznesowe)		
5.4 Maestro		

A. Instrumenty Płatnicze c.d.	Prowizja	Stawka płaska w zł
6. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane w Polsce	_____	_____
6.1.1 Konsumenckie Kredytowe do 20,00zł		
6.1.2 Konsumenckie Kredytowe od 20,01zł do 40,00zł		
6.1.3 Konsumenckie Kredytowe od 40,01zł		
6.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
6.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł do 40,00zł		
6.2.3 Konsumenckie Debetowe od 40,01zł		
6.3 Komercyjne (Biznesowe)		
6.4.1 Maestro do 20,00zł		
6.4.2 Maestro od 20,01zł do 40,00zł		
6.4.3 Maestro od 40,01zł		
7. VISA wydane przez PKO BP	_____	_____
7.1.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe do 20,00zł		
7.1.2 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe od 20,01zł		
7.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
7.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł		
7.3 Komercyjne (Biznesowe)		
8. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane przez PKO BP	_____	_____
8.1.1 Konsumenckie Kredytowe do 20,00zł		
8.1.2 Konsumenckie Kredytowe od 20,01zł do 40,00zł		
8.1.3 Konsumenckie Kredytowe od 40,01zł		
8.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
8.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł do 40,00zł		
8.2.3 Konsumenckie Debetowe od 40,01zł		
8.3 Komercyjne (Biznesowe)		
8.4.1 Maestro do 20,00zł		
8.4.2 Maestro od 20,01zł do 40,00zł		
8.4.3 Maestro od 40,01zł		
9. Karty Płatnicze DINERS CLUB		_____
10. System Mobilnych Płatności IKO PKO BP	0,63 %	_____
B. Rozliczenie		
Termin płatności	2 Dni Robocze	

Załącznik nr 4. Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych

§1 1.1 Akceptant jest uprawniony do akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Załączniku nr 1.

1.2 Osoba obsługująca Transakcję Płatniczą zobowiązana jest do przyjmowania zapłaty Instrumentem Płatniczym bez względu na wysokość kwoty transakcji płatniczej.

§2 2.1 Jedynie Transakcje obsługiwane przez Terminale POS i/lub oprogramowanie, posiadające certyfikat zgodności z systemem eService i obsługiwane przez Akceptanta zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w sposób określony w „Instrukcji Obsługi Terminala POS” są podstawą do wypłaty kwot należnych Akceptantowi za wydane towary i usługi.
2.2 W ramach realizacji niniejszej Umowy, Akceptant jest zobowiązany korzystać wyłącznie z Terminali POS i/lub, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych zatwierdzonych lub dostarczanych przez eService.

§3 3.1 Akceptant jest zobowiązany do odpowiedniego eksponowania w Placówkach wymienionych w Załączniku 2 do Umowy, emblematów informujących o tym, jakie rodzaje Instrumentów Płatniczych akceptuje. Odpowiednie eksponowanie oznacza umieszczenie emblematów w miejscu widocznym dla użytkownika Instrumentu Płatniczego.

3.2 Akceptant nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do znaków i emblematów Instrumentów Płatniczych udostępnionych mu przez eService w celu wykonywania Umowy.
§4 4.1 Osoba obsługująca Transakcję, zanim przeprowadzi Transakcję, ma obowiązek dokonać każdorazowej weryfikacji Karty Płatniczej, która polega na sprawdzeniu:

a) daty ważności Karty Płatniczej, b) cech charakterystycznych dla danego systemu Kart Płatniczych, c) czy Karta Płatnicza nie nosi widocznych śladów podrobienia lub przerobienia, d) czy wyłoczone na Karcie Płatniczej litery i cyfry, które powinny być umieszczone w jednej linii, nie są przemieszczone względem siebie, e) czy cztery cyfry wydrukowane nad lub pod numerem Karty Płatniczej (jeśli figurują na karcie) są zgodne z pierwszymi czterema cyframi numeru Karty Płatniczej, f) czy hologram (jeśli jest umieszczony na Karcie Płatniczej) ma wzór właściwy dla systemu, efekt trójwymiarowy, daje kolorowe refleksy świetlne, a jego krawędź nie daje się zaczeplić paznokciem, g) czy na pasku wzoru podpisu nie widnieje słowo VOID oznaczające, że Karta Płatnicza jest nieważna, h) czy Karta Płatnicza jest podpisana (jeżeli posiada miejsce na podpis) oraz czy pasek wzoru podpisu nie nosi śladów usunięcia lub przerobienia podpisu, nie jest zatarty lub rozmazany, a krawędź paska nie daje się zaczeplić paznokciem, i) czy Karta Płatnicza nie jest uszkodzona, pęknięta, przecięta, złamana, czy ogólny wygląd Karty Płatniczej nie budzi wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niezgodności w którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, należy wstrzymać się od dalszej realizacji Transakcji i nie oddając Karty Płatniczej użytkownikowi, skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService, podając hasło „kod 10”. Hasło „kod 10” oznacza brak możliwości jawnego przekazywania informacji. Pracownik Centrum Obsługi Akceptanta eService zadaje kilka pytań dotyczących klienta oraz skontaktuje się z bankiem, który wydał Kartę Płatniczą. Następnie przekaże instrukcje, co do dalszego postępowania.

4.2 Osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do upewnienia się, czy wydruk z Terminala POS jest czytelny (czytelne muszą być wszystkie elementy wydruku wymienione w podpunkcie 11.4 b) oraz do porównania numeru Karty Płatniczej z wydrukiem z Terminala POS z numerem umieszczonym na Karcie Płatniczej. W przypadku Kart Płatniczych elektronicznych, numer Karty Płatniczej może nie być wydrukowany, lub może być wydrukowana tylko jego część. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Transakcję należy bezwzględnie unieważnić (w przypadku uzyskania Autoryzacji dla Transakcji) i nie oddając Karty Płatniczej użytkownikowi, skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService, podając hasło „kod 10”, w celu otrzymania dalszych instrukcji.

4.3 W przypadku Kart Płatniczych, których użytkownik weryfikowany jest na podstawie podpisu złożonego odręcznie na rachunku, osoba obsługująca Transakcję ma obowiązek dokonać, ze szczególną starannością, porównania podobieństwa podpisu złożonego na rachunku z podpisem na pasku do podpisu Karty Płatniczej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w porównywanych podpisach, Transakcję należy unieważnić (także po uzyskaniu Autoryzacji dla Transakcji) i nie oddając Karty Płatniczej użytkownikowi, skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta

eService, podając hasło „kod 10”, w celu otrzymania dalszych instrukcji.

4.4 Fakt stwierdzenia poprawności i autentyczności Karty Płatniczej (zgodnie z punktem 4.1 i 4.2) oraz zgodność podpisów (zgodnie z punktem 4.3) osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest na polecenie eService potwierdzać, poprzez złożenie czytelnego podpisu na oryginale rachunku z Terminala POS. Podpis powinien być złożony niezwłocznie po zakończeniu Transakcji, pismem odręcznym, pełnym imieniem i nazwiskiem, w górnej części oryginału rachunku z Terminala POS, nad logo eService. Podpis nie powinien zamazywać żadnych elementów graficznych wydruku.

4.5 W przypadku: a) jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności Karty Płatniczej lub autentyczności złożonego podpisu na rachunku, b) podejrzanego lub nietypowego zachowania się osoby prezentującej Kartę Płatniczą, c) uzyskania odmów wydawcy Karty Płatniczej przy dwóch kolejnych próbach Transakcji Płatniczych dokonywanych przez tego samego klienta, d) gdy kwota Transakcji Płatniczej lub sumaryczna kwota serii Transakcji Płatniczych dokonywanych przez jedną osobę przekracza ponad dwukrotnie wartość typową dla Transakcji Płatniczych dokonywanych u Akceptanta, e) jakichkolwiek podejrzeń co do naruszenia innych wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie osoba obsługująca Transakcję Płatniczą nie oddając Karty Płatniczej użytkownikowi, zobowiązana jest skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService, podając hasło „kod 10”, w celu otrzymania dalszych instrukcji.

4.6 Postanowienia ust. 4.1- 4.4 powyżej nie mają zastosowania do obsługi Transakcji dokonywanych metodą bezstykową lub w technologii EMV, jeśli do dokonania Transakcji nie jest wymagane przekazanie Karty Płatniczej pracownikowi Akceptanta oraz Transakcji dokonywanych w Systemie Mobilnych Płatności PKO BP oraz w innych Systemach Mobilnych Płatności.

§5 5.1 Osoba obsługująca Transakcję może żądać, aby użytkownik Karty Płatniczej okazał dokument stwierdzający tożsamość, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do jego tożsamości. Jeżeli weryfikacja tożsamości użytkownika Karty Płatniczej okaże się niemożliwa, osoba obsługująca Transakcję powinna skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService, podając hasło „kod 10”, w celu otrzymania dalszych instrukcji.

5.2 Osoba obsługująca Transakcję ma prawo i obowiązek odmówić przyjęcia zapłaty lub dokonania zwrotu środków za pomocą Karty Płatniczej w przypadku (wystarczy spełnienie przynajmniej jeden z warunków): a) nieważności Karty Płatniczej, b) zastrzeżenia Karty Płatniczej, c) niezgodności podpisu złożonego na rachunku z podpisem na pasku do podpisu Karty Płatniczej, d) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość przez użytkownika Karty Płatniczej w przypadku określonym w punkcie 5.1, albo stwierdzenia posługiwania się Kartą Płatniczą przez osobę nieuprawnioną, e) niemożności uzyskania akceptacji dokonania operacji.

5.3 Osoba obsługująca Transakcję ma prawo i obowiązek zatrzymać Kartę Płatniczą na zasadach określonych w punkcie 6.3 c) jeśli: a) Terminal POS wyświetlił komunikat z poleceniem zatrzymania Karty Płatniczej, b) pracownik Centrum Obsługi Akceptanta eService wydał telefonicznie polecenie zatrzymania Karty Płatniczej. Jedynym wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od tego obowiązku, jest zagrożenie życia lub zdrowia. W tym przypadku osoba, która odstąpiła od zatrzymania Karty Płatniczej zobowiązana jest do wypełnienia formularza OPIS ZDARZENIA z podaniem w nim przyczyny niezatrzymania Karty Płatniczej. Formularz należy odesłać faksem lub pocztą do eService na adres lub numer faksu wskazany na tym formularzu.

5.4 Postanowienia ust. 5.3 powyżej nie mają zastosowania do obsługi Transakcji dokonywanych metodą bezstykową lub w technologii EMV, jeśli do dokonania Transakcji nie jest wymagane przekazanie Karty Płatniczej pracownikowi Akceptanta oraz Transakcji dokonywanych w Systemie Mobilnych Płatności PKO BP oraz w innych Systemach Mobilnych Płatności.

5.5 Jeżeli Akceptant podejmuje się dostarczenia (przesłania) towaru do miejsca wskazanego przez użytkownika Karty Płatniczej (niezależnie czy od tego czy jest to standardowa usługa czy jednorazowa) to ponosi on odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki lub nieterminową dostawę w czasie od wydania jej do przewozu do dostarczenia na miejsce przeznaczenia.

5.6 Jeżeli towar lub usługa zostanie odebrany bezpośrednio przez użytkownika Karty Płatniczej w miejscu sprzedaży, Akceptant po dostarczeniu towaru zobowiązany jest przechowywać potwierdzenie odbioru towaru i niezwłocznie dostarczać je na żądanie eService w przypadku wystąpienia reklamacji. W związku z postanowieniami niniejszego ustępu, potwierdzenie nadania przesyłki nie jest wystarczającym dokumentem na oddalenie reklamacji użytkownika Karty Płatniczej złożonej do banku wydawcy Karty Płatniczej.

§6 6.1 Transakcje dokonane przy użyciu Terminala POS są automatycznie autoryzowane.

6.2 Z centrum automatycznej autoryzacji eService można otrzymać jedną z czterech odpowiedzi: a) Autoryzację, czyli uzyskanie kodu autoryzacji dla przeprowadzanej Transakcji, b) odmowę dokonania Transakcji: „TRANSAKCJA ODRZUCONA”, c) żądanie zatrzymania Karty Płatniczej „ZATRZYMAJ KARTĘ”, d) zgodę na realizację Transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika Karty Płatniczej „SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ”.

6.3 Znaczenie poszczególnych odpowiedzi autoryzacyjnych (odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu Terminala POS oraz na wydrukach): a) Autoryzacja oznacza uzyskanie zgody wydawcy Instrumentu Płatniczego na przeprowadzenie danej Transakcji, b) odmowa oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie Transakcji. Może się zdarzyć np., że klient nie posiada chwilowo wystarczającej kwoty na swoim koncie lub wartość Transakcji przekracza limit środków, którymi klient może dysponować za pomocą Instrumentu Płatniczego. Pojawi się wtedy napis „BRAK ZGODY BANKU KLIENTA”. Należy w takiej sytuacji w uprzejmy i dyskretny sposób wyjaśnić użytkownikowi, Instrumentu Płatniczego że bank nie wydał zgody na dokonanie Transakcji tym Instrumentem Płatniczym, zwrócić Kartę Płatniczą, jeśli została przekazana, i poprosić go o inny Instrument Płatniczy bądź gotówkę. W przypadku jeżeli użytkownik Instrumentu Płatniczego wprowadził niewłaściwy PIN (dla Transakcji z podpisem elektronicznym) lub kod (dla Transakcji w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP lub w innym Systemie Płatności Mobilnych) pojawi się napis: „ODMOWA NIEWŁAŚCIWY PIN”. Należy wówczas powtórzyć Transakcję, c) żądanie zatrzymania Karty Płatniczej oznacza, że bank wydawca Karty Płatniczej po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania Karty Płatniczej. Należy wyjaśnić wówczas użytkownikowi Karty Płatniczej, że bank zażądał zatrzymania Karty Płatniczej i że to bank, a nie użytkownik jest jej właścicielem. Zatrzymaną Kartę Płatniczą należy naciąć wzdłuż pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu na głębokość od 1/2 do 2/3 długości Karty Płatniczej. Nacięcie należy zacząć od tego końca, na którym nie ma hologramu. Przy przecinaniu należy uważać, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu. Najpóźniej następnego dnia roboczego Kartę Płatniczą wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami: PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA KARTY I OPIS ZDARZENIA należy odesłać pocztą do eService na adres wskazany na formularzu. Polecenie zatrzymania Karty Płatniczej może również zostać wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta (COA) eService. d) zgoda na realizację Transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika Karty Płatniczej oznacza, że należy dokonać pozytywnej weryfikacji użytkownika Karty Płatniczej w oparciu o jego dowód osobisty lub paszport. Serię i numer dokumentu tożsamości należy wpisać we właściwym miejscu na oryginale wydruku z Terminala POS. UWAGA! Za Karty Płatnicze zatrzymane i odesłane do eService wypłacana jest nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę Karty Płatniczej. Obowiązek odesłania do eService odpowiednio zniszczonej Karty Płatniczej dotyczy również Kart Płatniczych znalezionych i pozostawionych przez użytkownika, jednak w tych przypadkach nagroda nie jest wypłacana. Nagroda nie jest wypłacana również w przypadku zatrzymania Karty Płatniczej w sposób niezgodny z warunkami określonymi w punkcie 5.3.

6.4 W przypadku braku łączności Terminala POS z centrum automatycznej autoryzacji eService (na wydruku pojawi się napis: TRANSAKCJA ODRZUCONA BRAK POŁĄCZENIA) lub gdy na ekranie Terminala POS pojawi się hasło „Zadzwoń do eService - COA”, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do telefonicznego kontaktu z Centrum Obsługi Akceptanta eService (COA) w celu uzyskania zgody na przyjęcie Karty Płatniczej -

dokonania autoryzacji głosowej lub wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

6.5 Procedura uzyskania autoryzacji głosowej przebiega następująco: Trzymając Kartę Płatniczą należy zadzwonić do Centrum Obsługi Akceptanta eService (COA) i po zgłoszeniu się pracownika COA podać następujące dane: a) numer identyfikacyjny Płatców Akceptanta (umieszczony na Terminalu POS), b) numer Karty Płatniczej, c) kwotę Transakcji, d) datę ważności Karty Płatniczej. Pracownik COA ma prawo zażądać dodatkowych danych umożliwiających pełną identyfikację klienta, takich jak np.: e) miejsce zamieszkania oraz telefon, f) data urodzenia, g) imię i nazwisko wyłoczone na Karcie Płatniczej, h) numer dowodu osobistego lub paszportu, i) nazwa banku wydawcy Karty Płatniczej. Następnie COA udzieli osobie obsługującej Transakcję jedną z czterech odpowiedzi wymienionych w pkt. 6.2. W przypadku uzyskania zgody na dokonanie Transakcji pracownik COA przekaze osobie obsługującej Transakcję kod autoryzacji oraz procedurę ręcznego wprowadzenia go do Terminala POS.

6.6 Postanowienia ust. 6.3 c), 6.4 oraz 6.5 powyżej nie mają zastosowania do obsługi Transakcji dokonywanych metodą bezstykową lub w technologii EMV, jeśli do dokonania Transakcji nie jest wymagane przekazanie Karty Płatniczej pracownikowi Akceptanta oraz Transakcji dokonywanych w Systemie Mobilnych Płatności PKO BP lub w innym Systemie Płatności Mobilnych.

§ 7.7.1 Osoba obsługująca Transakcję Płatniczą nie może dzielić kwoty do zapłaty za pojedynczy towar lub usługę na Transakcje Płatnicze o mniejszej wartości.

7.2 Osoba obsługująca Transakcję Płatniczą może obciążać użytkowników Kart Płatniczych, którzy dokonują zapłaty przy użyciu Kart Płatniczych należących do systemu płatniczego MasterCard z logotypami MasterCard, Maestro, Debit MasterCard, MasterCard Electronic, opłatami lub innymi dodatkowymi kosztami lub prowizjami wynikającymi z faktu płacenia Kartą Płatniczą. Dodatkowe opłaty mogą być różne w zależności od ww. produktów systemu MasterCard, przy czym łącznie nie mogą one wynosić więcej niż udokumentowane koszty obsługi Transakcji Płatniczej.

7.3 Przed zrealizowaniem Transakcji Płatniczej osoba ją obsługująca jest zobowiązana poinformować użytkownika Karty Płatniczej o wysokości opłat, o których mowa w pkt 7.2 oraz podać ogólną metodę ich wyliczenia.

7.4 Akceptant zobowiązany jest odpowiednio oznakować swoje Płatówki, w których będą pobierane dodatkowe opłaty, o których mowa w pkt 7.2, poprzez wywieszenie w widocznym dla użytkownika Karty Płatniczej miejscu informacji o pobieraniu dodatkowych opłat za zgodą użytkownika Karty Płatniczej.

7.5 Akceptant jest uprawniony do wykonywania czynności określonych w punktach 7.2 - 7.4 pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku w tym zakresie do Banku oraz uzyskania pisemnej zgody Banku. Bank w odpowiedzi na wniosek Akceptanta, zastrzega sobie możliwość określenia szczegółowych zasad obciążania przez Akceptanta użytkownika Karty Płatniczej opłatami, o których mowa w pkt 7.2.

7.6 Akceptant zobowiązuje się nie dodawać żadnych opłat lub prowizji do Transakcji Płatniczych opłacanych Kartami Płatniczymi innymi niż karty systemu MasterCard.

§8 8.1 Transakcji Płatniczej Zwrotu można dokonać wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik Instrumentu Płatniczego dokonuje zwrotu zakupionego wcześniej towaru lub rezygnuje z usługi przed jej wykonaniem, jeśli zapłaty za ten towar lub usługę dokonano za pomocą tego samego karty Instrumentu Płatniczego. Jeśli nie jest to możliwe, zwrot należy wykonać w gotówce.

8.2 Przed dokonaniem Transakcji Płatniczej Zwrotu pracownik Akceptanta obsługujący Transakcję Płatniczą Zwrotu powinien poprosić klienta o użycie do jej dokonania tego samego Instrumentu Płatniczego, z użyciem , którego została dokonana zapłata.

8.3 Warunkiem dokonania przez osobę obsługującą Transakcję Płatniczą Zwrotu jest okazanie przez użytkownika Instrumentu Płatniczego dowodu zakupu (w postaci faktury lub wydruku z kasy fiskalnej oraz wydruku z Terminala POS) dokonanego za pomocą tego samego Instrumentu Płatniczego, u tego samego Akceptanta, na kwotę nie niższą niż kwota planowanej Transakcji Płatniczej Zwrotu.

8.4 W oparciu o jeden dowód zakupu można dokonać jednej lub więcej Transakcji Płatniczych Zwrotu pod warunkiem, że sumaryczna kwota wszystkich Transakcji Płatniczych Zwrotu nie

przekroczy całkowitej kwoty Transakcji Płatniczej wskazanej na dowodzie zakupu.

8.5 Przy każdej Transakcji Płatniczej Zwrotu osoba obsługująca Transakcję Płatniczą Zwrotu zobowiązana jest do oznaczenia na dowodzie zakupu zwracanej kwoty i daty dokonania zwrotu.

8.6 eService ma prawo zażądać od Akceptanta kopii dowodu zakupu dla każdej Transakcji Płatniczej, do której Akceptant dokonał Transakcji Płatniczej Zwrotu ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 11 Regulaminu.

8.7 W przypadku Transakcji Płatniczej Zwrotu mają zastosowanie szczególne zasady weryfikacji Karty Płatniczej i jej użytkownika zawarte w §4. Zasady obsługi Terminala POS przy Transakcji Płatniczej Zwrotu opisano w „Instrukcji Obsługi Terminala POS”.

8.8 Jeśli w danym dniu u Akceptanta sumaryczna kwota Transakcji Płatniczych Zwrotu przekroczy sumaryczną kwotę Transakcji Płatniczych, Bank może uwzględnić pozostającą do rozliczenia kwotę w kolejnym rozliczeniu lub wezwać Akceptanta do dokonania w określonym przez Bank terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

8.9 W przypadku gdy eService poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba obsługująca Transakcję Płatniczą Zwrotu nie spełnia któregoś z warunków określonych w punktach 8.1 - 8.3, Bank ma prawo wstrzymać przekazanie środków na konto użytkownika Instrumentu Płatniczego z tytułu tej Transakcji Płatniczej Zwrotu na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji. Jeśli podejrzenie okaże się słuszne, Bank ma prawo dokonać cofnięcia całej operacji Transakcji Płatniczej Zwrotu.

8.10 Akceptant ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z dokonania Transakcji Płatniczej Zwrotu w użytkowanym przez niego Terminalu POS, włącznie z konsekwencjami wynikającymi z punktu 8.9.

8.11 W przypadku rozliczenia Transakcji Płatniczej Zwrotu, opłata pobrana tytułem rozliczenia Transakcji Płatniczej nie podlega zwrotowi.

§9 9.1 Wszystkie Transakcje dokonywane są w walucie krajowej.

9.2 Kwoty z Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi wydawców zagranicznych przeliczane są przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze na walutę kraju użytkownika Karty Płatniczej wg kursu obowiązującego w systemie danej Karty Płatniczej w dniu rozliczenia Transakcji.

§10 10.1 Warunkiem poprawnego rozliczenia Transakcji i przyjęcia ich przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze lub Bank lub innych wydawców Instrumentów Płatniczych, jest przekazanie tych Transakcji do eService (Zamknięcie Dnia na Terminalu POS) w czasie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze licząc od dnia ich realizacji u Akceptanta. Przekazanie należności Akceptantowi tytułem rozliczenia Transakcji nastąpi na podstawie zestawienia Transakcji przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Terminala POS przekazanego eService. Przekazanie zestawienia Transakcji po godzinie 23:00 może spowodować przesunięcie należnych Akceptantowi środków.

10.2 Pomimo, że Terminal POS dokonuje Zamknięcia Dnia automatycznie o określonej porze dnia, obowiązkiem osoby obsługującej Transakcję jest codzienne sprawdzenie, czy dokonane Transakcje zostały przekazane do eService, tzn. czy nastąpiło poprawne Zamknięcie Dnia na Terminalu POS. Potwierdzeniem poprawnego Zamknięcia Dnia na Terminalu POS jest wydruk ROZLICZENIE DNIA, zakończony napisem SALDA UZGODNIONE.

10.3 W przypadku, gdy Zamknięcie Dnia na Terminalu POS nie dokonało się automatycznie o określonej porze dnia, osoba obsługująca Transakcje zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania próby ręcznego Zamknięcia Dnia poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji administracyjnej na Terminalu POS. Jeśli próba ta okaże się nieskuteczna lub wydruk ROZLICZENIE DNIA zakończony jest napisem SALDA NIEUZGODNIONE, osoba obsługująca Transakcje zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej do Centrum Obsługi Akceptanta eService.

10.4 eService nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, Bank oraz innych wydawców Instrumentów Płatniczych tych Transakcji, które zostały przekazane do eService po czasie dłuższym niż określono w punkcie 10.1, jeśli osoba obsługująca Transakcję nie dokonała niezwłocznego zgłoszenia faktu braku poprawnego Zamknięcia Dnia na Terminalu POS, jak określono w punkcie 10.3.

10.5 Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty Akceptantowi należności z tytułu tych Transakcji. Jeżeli wypłata należności już nastąpiła, Bank zastrzega sobie prawo do potrącenia tych kwot z płatności bieżących lub pisemnego

wezwania Akceptanta do dokonania w określonym przez Bank terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

§11 11.1 Akceptant zobowiązuje się do przechowywania oryginałów rachunków z Terminala POS przez 36 miesięcy od daty Transakcji (również w przypadku zakończenia współpracy).

11.2 Jeżeli eService zwróci się do Akceptanta z prośbą o przedstawienie oryginału lub kopii rachunku, Akceptant zobowiązuje się do jego wyszukania i dostarczenia do eService oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności również kopii paragonu z kasy fiskalnej (powiększonego na stronę) oraz potwierdzenia dostarczenia towaru lub usługi użytkownikowi Instrumentu Płatniczego. W przypadku Płatówki oferującej dodatkowe usługi określone dodatkowymi przepisami konieczne jest dołączenie dokumentów na zasadach określonych w tych przepisach.

11.3 Jeżeli w ciągu 14 Dni Roboczych licząc od dnia wysłania przez eService pisemnej prośby, Akceptant nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w pkt 11.2 lub 11.3 przesłany przez niego wydruk okaże się nieważny, Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty Akceptantowi należności z tytułu tej Transakcji. Jeżeli wypłata należności już nastąpiła, Bank zastrzega sobie prawo do potrącenia tej kwoty z płatności bieżących lub pisemnego wezwania Akceptanta do dokonania w określonym przez Bank terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

11.4 Wydruk z Terminala POS uważany jest za nieważny, gdy zachodzi przynajmniej jeden z wymienionych przypadków: a) odrębny podpis klienta na rachunku (dla Transakcji zatwierdzanych podpisem) nie jest zgodny z podpisem na Karcie Płatniczej lub oba podpisy różnią się znacząco między sobą, b) brak jest na wydruku lub nieczytelna lub nieprawidłowa jest przynajmniej jedna z wymienionych poniżej danych: - kwota Transakcji, - data Transakcji, - numer Karty Płatniczej (lub jego część, jeśli pozostała część została zamaskowana) z wyjątkiem Transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP lub innym Systemie Płatności Mobilnych, - numer Terminala POS, - pełny adres i nazwa Płatówki Akceptanta, - kod autoryzacji - kod transakcyjny w przypadku Transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP lub innym Systemie Płatności Mobilnych. c) nie zostały wpisane seria i numer dokumentu tożsamości użytkownika Karty Płatniczej, jeśli zgoda na dokonanie Transakcji była uwarunkowana podaniem powyższych danych, d) w dniu Transakcji Karta Płatnicza była nieważna, e) dane na oryginalne rachunku różnią się od danych wydrukowanych na kopii wydanej użytkownikowi Karty Płatniczej, f) Karta Płatnicza (z wyłączeniem Transakcji dokonywanych metodą bezstykową lub w technologii EMV, jeśli do dokonania Transakcji nie jest wymagane przekazanie Karty Płatniczej pracownikowi Akceptanta oraz Transakcji dokonywanych w Systemie Mobilnych Płatności PKO BP lub innym Systemie Płatności Mobilnych) nosiła widoczne znamiona podrobienia, przerobienia, zniszczenia lub nie posiadała cech charakterystycznych systemów Kart Płatniczych, g) przy dokonywaniu Transakcji nastąpiły inne odstępstwa od Umowy.

§12 12.1 Akceptant nie może wykorzystywać Terminala POS do innych celów i działalności niż określają to warunki Umowy, w szczególności nie może przyjmować na Terminalu POS obsługiwany przez eService płatności lub zwrotów dotyczących sprzedaży zrealizowanej w innej firmie.

12.2 Uprawnieni pracownicy eService mają prawo do wizytowania Płatówek Akceptanta oraz do przeprowadzania kontroli prawidłowości dokonywanych czynności stanowiących przedmiot Umowy, a w szczególności przeprowadzania kontroli: a) prawidłowości sporządzania dokumentacji, b) zgodności prowadzonej działalności handlowo-usługowej z informacjami przekazanymi do Banku, c) sposobu wykorzystania dostarczonych materiałów i urządzeń.

§13 13.1 Akceptant zobowiązany jest do szczególnej ochrony przed dostępem osób trzecich, wszelkich dokumentów zawierających Dane Karty Płatniczej oraz spełniania wymagań Standardu PCI DSS, tj. między innymi do: a) przestrzegania zakazu rejestrowania i przechowywania zawartości bądź części składowych zapisów paska magnetycznego lub mikroprocesora oraz takich danych jak CVV2, CVC2 wydrukowanych na rewersie Karty Płatniczej, b) skutecznego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich danych Karty Płatniczej, przechowywanych w systemach Akceptanta lub zawartych w jakichkolwiek dokumentach, w tym wydrukach z systemu informatycznego lub Terminala POS, oraz nie rejestrowania tych danych w celach innych niż obsługa Transakcji (w wyjątkowych przypadkach

dopuszczalne jest rejestrowanie fragmentu numeru Karty Płatniczej, jednak liczba zapisywanych numerów Karty Płatniczej nie może przekraczać pierwszych 6-ciu i 4-ech ostatnich cyfr numeru Karty Płatniczej), c) systematycznego kontrolowania, czy: - w systemie informatycznym Akceptanta obsługującym Transakcje dokonywane przy użyciu Kart Płatniczych, w elementach Terminala POS lub ich okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania danych Kart Płatniczych lub numerów PIN, - elementy Terminala POS oraz innych urządzeń wykorzystywanych do obsługi Transakcji z użyciem Kart Płatniczych, nie zostały zamienione przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie noszą śladów uszkodzeń lub otwierania, oraz niezwłocznego informowania eService o wszelkich zidentyfikowanych tego typu przypadkach, udostępniając jednocześnie eService wszelkie informacje, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. d) potwierdzania zgodności z wymaganiami Standardu PCI DSS w sposób zgodny z wymaganiami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych, właściwy dla liczby oraz sposobu przetwarzania Transakcji przez Akceptanta.

13.2 Przed rozpoczęciem użytkowania Terminala POS lub innych urządzeń wykorzystywanych do obsługi Transakcji z użyciem Instrumentów Płatniczych, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do zweryfikowania, czy: a) w elementach tych urządzeń lub ich okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania danych Kart Płatniczych lub numerów PIN, b) elementy te nie zostały zamienione przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie noszą śladów uszkodzeń lub otwierania. W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do zaprzestania użytkowania tego urządzenia oraz niezwłocznego poinformowania eService, udostępniając jednocześnie eService wszelkie informacje, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

13.3 Akceptant zobowiązany jest do dolożenia wszelkich starań w zapobieganiu oszustwom z wykorzystaniem Instrumentów Płatniczych, pomocy w ich wykrywaniu oraz wyjaśnieniu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba również w formie pisemnej, okoliczności dokonania Transakcji przy użyciu Instrumentu Płatniczego skradzionego, czy też sfałszowanego.

13.4 W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Akceptant nie wywiązuje się z obowiązków określonych w punkcie 13.3 lub narusza warunki Umowy lub naraża na szkodę użytkownika Instrumentu Płatniczego lub innych uczestników obrotu finansowego dokonywanego z użyciem Instrumentów Płatniczych, eService zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Terminala POS w systemie, skutkującego wstrzymaniem możliwości dokonywania Transakcji z jego użyciem lub wstrzymaniem możliwości wykorzystywania funkcji Terminala POS stwarzającej zagrożenie. Każdorazowo przy podjęciu decyzji o wstrzymaniu, eService będzie miało na względzie ograniczenie potencjalnych strat, jakie w wyniku dalszego użytkowania Terminala POS przez Akceptanta, mogą ponieść uczestnicy obrotu finansowego dokonywanego z użyciem Instrumentów Płatniczych. Wstrzymanie nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji.

§14 14.1 Bank, na żądanie eService, utworzy Rezerwę w celu zapewnienia źródła finansowania na pokrycie kwot, jakie Akceptant jest lub będzie winny Usługodawcom. Zgodnie z uznaniem eService, Rezerwa może być finansowana zgodnie z ustępem 14.2. Rezerwa utrzymywana będzie w wysokości określonej przez Bank, wystarczającej na zaspokojenie obecnych lub przyszłych zobowiązań Akceptanta, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 Umowy. Wyłączną kontrolę nad Rezerwą sprawuje eService. eService może w dowolnym czasie wystąpić o podwyższenie kwoty zdeponowanej w Rezerwie. Na wyraźne

żądanie Banku, Akceptant będzie zobowiązany podpisać dokumenty niezbędne w celu właściwego odzwierciedlenia wyłącznego prawa, własności i udziału Banku w Rezerwie.

14.2 Zgodnie z własnym uznaniem, eService może finansować Rezerwę w jeden lub kilka z następujących sposobów: a) eService może zażądać od Akceptanta zdeponowania do Rezerwy środków w wysokości określonej przez Bank; b) z kwot podlegających wypłacie Akceptantowi, przy czym zatrzymanie w celu stworzenia Rezerwy stanowi potrącenie wierzytelności Usługodawców o kwotę niezbędną do stworzenia Rezerwy z wierzytelnością Akceptanta o zapłatę należności przysługujących mu z tytułu wykonania Umowy.

14.3 eService może, wykorzystać środki z Rezerwy na zaspokojenie nierozliczonych lub przyszłych opłat, prowizji i innych kwot należnych Usługodawcom, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 Umowy.

14.4 Środki przechowywane w Rezerwie, które nie zostaną wypłacone ani użyte zgodnie z Umową, pozostaną w Rezerwie do czasu całkowitego zaspokojenia i wykonania przez Akceptanta wszystkich zobowiązań ale nie wcześniej niż 270 dni po efektywnym rozwiązaniu Umowy. Jeżeli środki zgromadzone w Rezerwie nie będą wystarczające do pełnej zapłaty kwot, jakie są lub mogą być kiedykolwiek należne na podstawie Umowy – Akceptant zapłaci na żądanie Usługodawcy kwotę wówczas należną na podstawie Umowy, wraz ze wszystkimi kosztami i wydatkami poniesionymi przez Usługodawcę na ściąganie należności, w tym kosztami obsługi prawnej.

14.5 W momencie całkowitego zaspokojenia i wykonania wszystkich zobowiązań, ewentualne kwoty znajdujące się w Rezerwie zostaną przekazane na ostatni znany rachunek Akceptanta, z zastrzeżeniem postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§15 15.1 Poniższym terminom używanym w Umowie oraz Załącznikach nadaje się następujące znaczenie:

Akceptant - ma znaczenie określone w Preambule;

Autoryzacja Transakcji - zapytanie wygenerowane do wydawcy Instrumentu Płatniczego o wyrażenie zgody na dokonanie Transakcji przez użytkownika Instrumentu Płatniczego i przekazanie do Akceptanta zgody lub odmowy na zapytanie autoryzacyjne;

Bank - ma znaczenie określone w Preambule;

Chargeback - Transakcja zakwestionowana przez posiadacza lub wydawcę Instrumentu Płatniczego, w wyniku czego środki w ramach Transakcji mogą podlegać zwrotowi na rzecz posiadacza Instrumentu Płatniczego przez Akceptanta za pośrednictwem Usługodawców;

Dane Karty Płatniczej – każda z informacji dotyczących Karty Płatniczej, służąca do identyfikacji Karty Płatniczej oraz jej użytkownika. Na dane Karty Płatniczej składają się: numer identyfikujący Kartę Płatniczą, numery CVV2, CVC2 (jeśli nadrukowane są na jej rewersie), jej data ważności, dane jej użytkownika oraz wszelkie inne dane przechowywane na pasku magnetycznym, w mikroprocesorze Karty Płatniczej lub aplikacji stanowiącej Kartę Płatniczą;

Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;

eService - znaczenie określone w Preambule;

Instrument Płatniczy - każdy instrument płatniczy akceptowany przez Terminal POS, określony w Załączniku nr 1;

Karta Płatnicza – rodzaj Instrumentu Płatniczego uprawniający jego użytkownika do zapłaty za towary i usługi;

Licencje - ma znaczenie określone w Preambule;

MOP lub Międzynarodowe Organizacje Płatnicze - m. in. „MasterCard International Incorporated, MasterCard Europe sprl, Visa Europe oraz Diners Club International;

Działalność ryzykowna - oznacza sytuację, w której wartość Chargeback'ów w tym Transakcji, co do których eService zwrócił się do Akceptanta o przedstawienie oryginału lub kopii rachunku z Terminala POS, przypadająca na Placówkę Akceptanta w okresie miesięcznym, przekracza 1% (jeden procent) wartości brutto wszystkich Transakcji Płatniczych w złotych lub tez sytuacji, w

której wartość Transakcji Płatniczych Zwrotu przekracza 2,5% (dwa i pół procenta) wartości brutto wszystkich Transakcji Płatniczych w złotych w danej Placówce Akceptanta;

Standardy PCI DSS - standardy bezpieczeństwa danych w branży Instrumentów Płatniczych, z uwzględnieniem uzupełnień lub zmian, wraz z innymi wymogami MOP w zakresie bezpieczeństwa danych;

Podmiot powiązany - w odniesieniu do dowolnego podmiotu oznacza dowolny inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą z takim podmiotem;

Przepisy o Ochronie Danych Osobowych - przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r., ze zm.) oraz wszelkie właściwe, powiązane lub pochodne regulacje i wytyczne, dotyczące przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie Transakcji - czynność polegająca na obsłudze i rozliczeniu Transakcji pomiędzy wydawcami Instrumentów Płatniczych a Akceptantem;

Punkt Akceptujący lub Placówka - prowadzony przez Akceptanta punkt akceptujący zapłatę za towary lub usługi przy użyciu Instrumentów Płatniczych, wyposażony w Terminal POS. Lista Placówek stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

Regulamin - „Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych”, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy; Regulaminy MOP - obowiązujące regulaminy i zasady MOP objętych niniejszą Umową, które mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez MOP. Niektóre z Regulaminów MOP są udostępnione na stronie internetowej danej MOP;

Rezerwa - kwota środków pieniężnych zdeponowaną na rachunku utworzonym i prowadzonym w imieniu i na rzecz wyłącznie Banku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Strona lub Strony - ma znaczenie określone we Preambule;

System Mobilnych Płatności - system obejmujący Instrumenty Płatnicze działające poprzez urządzenia mobilne lub/i oprogramowanie.

Terminal POS - urządzenie, wraz z oprogramowaniem, umożliwiające obsługę płatności dokonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych przez Placówkę Akceptanta; Transakcja - Transakcja Płatnicza oraz Transakcja Płatnicza Zwrotu;

Transakcja DCC lub Usługa DCC - usługa umożliwiająca dokonanie przez klienta Akceptanta Transakcji w walucie Karty Płatniczej z zastosowaniem odpowiednich kursów wymiany w momencie dokonywania takiej Transakcji; Usługa DCC jest udostępniana Akceptantowi na podstawie odpowiedniego aneksu do Umowy;

Transakcja Płatnicza - płatność za towar lub usługę przy użyciu Instrumentu Płatniczego;

Transakcja Płatnicza Zwrotu – operacja odwrotna od Transakcji Płatniczej stosowana w przypadku zwrotu zakupionego wcześniej towaru lub rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem;

Transakcja Cashback lub Usługa Cashback – Transakcja Płatnicza oraz wypłata gotówki dokonana jednocześnie z użyciem Instrumentu Płatniczego.

Umowa - ma znaczenie określone w pierwszym akapicie Preambuli;

Umowa Agencyjna - ma znaczenie określone w pkt B Preambuli;

Umowa Najmu - umowa zawarta pomiędzy eService a Akceptantem, określająca zasady najmu Terminala POS oraz jego instalacji i serwisu w Placówkach Akceptanta;

Umowa o Współpracy Marketingowej - ma znaczenie określone w pkt (D) Preambuli;

Usługa Finansowa - ma znaczenie określone w ust. 1.1 Umowy;

Usługodawcy - ma znaczenie określone w Preambule;

Ustawa o Usługach Płatniczych - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199 z 2011 r., poz. 1175, ze zm.).